

# Претензия об оплате принятых работ

---

*Файл 09. Досудебное требование. Претензионный порядок для денежных требований из договора установлен ч. 5 ст. 4 АПК РФ; срок, по истечении которого можно обращаться в суд, — из договора или закона, если ими установлен иной срок, а иначе — из этой нормы, со дня направления претензии.*

**Важно, прочитайте до использования.** Это рабочий шаблон, а не юридическая консультация и не гарантия взыскания. Система рассчитана на одну ситуацию: работы приняты заказчиком, срок оплаты истёк, оплаты нет или она частичная. Если работы не приняты, система не подходит: сначала нужна приёмка работ по договору. Приоритет всегда у условий вашего договора. Если заказчик удерживает оплату, заявляет зачёт, неустойку, недостатки или встречное требование, оспаривает подпись или объёмы, направил мотивированный отказ, работы сданы односторонним актом, в долге есть доработы без соглашения или есть признаки банкротства — это границы системы: откройте файл 01 и действуйте по строке своей границы. Ставок, сроков и размеров пошлин числом в тексте нет намеренно: они меняются, а файл сам не обновляется — берите их из названного источника на дату документа.

*Редакция-кандидат. Правовые ссылки этой редакции не прошли юридическую приёмку; перед применением сверьте их с действующей редакцией закона.*

## Перед отправкой

- Сумма долга — бесспорная, из реестра взаиморасчётов (файл 04), за вычетом всех оплат и зачётного аванса. Спорные суммы (границы B2 и B5) в претензию без оценки специалиста не включайте; акты, оспоренные заказчиком (граница B4), — тоже.
- Сверка перед отправкой: {{СУММА\_ДОЛГА}} = «Долг на последний день расчёта» файла 08 (лист «Расчёт») = «БЕССПОРНАЯ ЧАСТЬ» файла 04 (лист «Взаиморасчёты», ячейка M12) за вычетом актов, не вошедших в расчёт (файл 08, лист «Ввод»). Не совпадает или в файле 08 строка «Сверка с бесспорной частью файла 04» не «ок» — претензию не отправляйте: в расчёт попала спорная часть или общий долг.
- Расчёт процентов — из файла 08 со статусом «ГОТОВ». В поле {{СУММА\_ПРОЦЕНТОВ}} перенесите «Проценты итога» с листа «Расчёт», в поле {{ДАТА\_РАСЧЁТА}} — последний день расчёта с листа «Ввод». Расчёт приложите.
- Адрес — по свежей выписке ЕГРЮЛ; дубль — по адресу и каналу из договора.
- Если договор устанавливает неустойку за просрочку оплаты, проценты по ст. 395 ГК РФ по общему правилу не взыскиваются, если иное не предусмотрено законом или договором (п. 4 ст. 395 ГК РФ). В этом случае п. 3 претензии и расчёт файла 08 без оценки специалиста не используйте.
- Если закон или договор устанавливает иной размер процентов либо закон, иной правовой акт или договор ограничивает период их начисления, расчёт по ключевой ставке (файл 08) без оценки специалиста не используйте (п. 1 и 3 ст. 395 ГК РФ).

- Проверка заказчика на признаки банкротства повторена в день отправки.
- Актов несколько — у каждого свой последний день срока оплаты: перенесите его в таблицу п. 1 из файла 04, лист «Долг по актам», колонка D.
- Входящие документы заказчика из «Реестра приложений» (файл 04): гарантийное письмо и подписанный заказчиком акт сверки приложите копией, если претензия на них ссылается; возражения заказчика не прикладывайте — они у него есть. Выбор отметьте в колонке «К претензии».

## Текст претензии

Исх. № {{ИСХОДЯЩИЙ\_НОМЕР}} от {{ДАТА\_ДОКУМЕНТА}}

Кому: {{НАИМЕНОВАНИЕ\_ЗАКАЗЧИКА}}, ИНН {{ИНН\_ЗАКАЗЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН\_ЗАКАЗЧИКА}}

Адрес (по выписке ЕГРЮЛ): {{АДРЕС\_ЗАКАЗЧИКА}}; адрес для корреспонденции по договору: {{АДРЕС\_ПО\_ДОГОВОРУ}}

От: {{НАИМЕНОВАНИЕ\_СУБПОДРЯДЧИКА}}, ИНН {{ИНН\_СУБПОДРЯДЧИКА}}, ОГРН {{ОГРН\_СУБПОДРЯДЧИКА}}, адрес: {{АДРЕС\_СУБПОДРЯДЧИКА}}

### ПРЕТЕНЗИЯ (досудебное требование об оплате выполненных работ)

Между {{НАИМЕНОВАНИЕ\_ЗАКАЗЧИКА}} (Заказчик) и {{НАИМЕНОВАНИЕ\_СУБПОДРЯДЧИКА}} (Субподрядчик) заключён договор № {{НОМЕР\_ДОГОВОРА}} от {{ДАТА\_ДОГОВОРА}} (Договор) на выполнение {{ПРЕДМЕТ\_ДОГОВОРА}} на объекте {{ОБЪЕКТ}}.

1. Работы выполнены и приняты Заказчиком, что подтверждается документами:

| №  | Документ (КС-2, КС-3, акт), № | Дата | Сумма, руб. | Подписан Заказчиком (дата) | Последний день срока оплаты |
|----|-------------------------------|------|-------------|----------------------------|-----------------------------|
| 1  |                               |      |             |                            |                             |
| 2  |                               |      |             |                            |                             |
| 3  |                               |      |             |                            |                             |
| 4  |                               |      |             |                            |                             |
| 5  |                               |      |             |                            |                             |
| 6  |                               |      |             |                            |                             |
| 7  |                               |      |             |                            |                             |
| 8  |                               |      |             |                            |                             |
| 9  |                               |      |             |                            |                             |
| 10 |                               |      |             |                            |                             |
| 11 |                               |      |             |                            |                             |
| 12 |                               |      |             |                            |                             |

2. Согласно п. {{ПУНКТ\_ДОГОВОРА\_ОБ\_ОПЛАТЕ}} Договора [с учётом дополнительного соглашения № {{НОМЕР}} от {{ДАТА}} — если срок переносился] оплата производится {{СРОК\_ОПЛАТЫ}}. Последний день срока оплаты по каждому

акту указан в таблице п. 1; по всем актам срок истёк. С учётом оплат, перечисленных в таблице ниже, задолженность Заказчика на {{ДАТА\_ДОКУМЕНТА}} составляет {{СУММА\_ДОЛГА}} руб.

| №  | Дата оплаты | Платёжное поручение № | Сумма, руб. |
|----|-------------|-----------------------|-------------|
| 1  |             |                       |             |
| 2  |             |                       |             |
| 3  |             |                       |             |
| 4  |             |                       |             |
| 5  |             |                       |             |
| 6  |             |                       |             |
| 7  |             |                       |             |
| 8  |             |                       |             |
| 9  |             |                       |             |
| 10 |             |                       |             |
| 11 |             |                       |             |
| 12 |             |                       |             |

Обязанность оплатить принятые работы установлена ст. 309, 310, 711, 746 Гражданского кодекса РФ и Договором.

3. На основании ст. 395 Гражданского кодекса РФ на сумму долга начисляются проценты за пользование чужими денежными средствами, размер которых определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. По состоянию на {{ДАТА\_РАСЧЁТА}} проценты составляют {{СУММА\_ПРОЦЕНТОВ}} руб. (расчёт — приложение 2) и продолжают начисляться по день фактической оплаты.

4. Требуем в срок {{СРОК\_ОТВЕТА}} с даты получения претензии: 1) оплатить задолженность {{СУММА\_ДОЛГА}} руб.; 2) уплатить проценты по ст. 395 ГК РФ в сумме {{СУММА\_ПРОЦЕНТОВ}} руб., рассчитанные по состоянию на {{ДАТА\_РАСЧЁТА}}, а также проценты, начисленные после этой даты по день фактической оплаты. Реквизиты: {{БАНКОВСКИЕ\_РЕКВИЗИТЫ}}.

При неисполнении требования Субподрядчик обратится в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности, процентов и судебных расходов (ст. 110 АПК РФ).

#### **Приложения (по реестру приложений, файл 04):**

1. Копии актов и справок по таблице п. 1.
2. Расчёт процентов по ст. 395 ГК РФ на {{ДАТА\_РАСЧЁТА}} (файл 08, лист «Расчёт»).
3. Реестр взаиморасчётов / акт сверки.
4. Копия документа, подтверждающего полномочия подписанта (если подписывает не руководитель).
5. [Если претензия на них ссылается] Копии документов Заказчика: гарантийное письмо, подписанный Заказчиком акт сверки — строки «Реестра приложений» с отметкой «К претензии».

{{ДОЛЖНОСТЬ\_ПОДПИСАНТА}}, {{ОСНОВАНИЕ\_ПОЛНОМОЧИЙ}}  
\_\_\_\_\_ / {{ФИО}} /

### После отправки

- Направьте способом из файла 07. Опись вложения, чек, трек-номер — в файл 04, лист «Реестр передачи»: это будущее приложение к иску.
- Дату направления и срок ожидания — в лист «Контроль ответа» (файл 02).
- Срок, который вы назначили заказчику, и срок, по истечении которого можно обращаться в суд, — разные сроки. Второй считается со дня направления претензии и определяется договором или законом, а если ими не установлен иной срок — ч. 5 ст. 4 АПК РФ; назначенный вами более короткий срок его не сокращает.